

2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta

ROL: C-756-2022		Fecha Ingreso: 29/03/2022 21:01 - OJV	
Caratulado: CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A./FLORES			
Procedimiento: Ejecutivo Obligación de Dar			
Materia: [C07A] Pagaré, Cobro De			
Estado Administrativo: Sin archivar		Ubicacion: Digital	
Cuaderno: Principal			
Etapa: Contestación Excepciones		Estado Procesal: Tramitación	
Fecha Impresin: 08/09/2026 10:10		Tipo causa: No masiva	

Litigantes

Sujeto	RUT	Persona	Nombre o Razn Social
AB.DTE	18675634-7	NATURAL	OLDENIS RAISBEL SEPÚLVEDA HENRÍQUEZ
DTE.	99500840-8	JURIDICA	CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.
AB.DTE	9037556-3	NATURAL	PAUL ANDRÉS CHATEAU UNDURRAGA
DDO.	13217913-1	NATURAL	ABEL ALEJANDRO FLORES HERNÁNDEZ
AB.DDO	16952077-1	NATURAL	YARELA NATALIA FUICA ALFARO
TERC.E	60805000-0	JURIDICA	TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
TERC.E	60805003-5	JURIDICA	TESORERÍA REGIONAL ANTOFAGASTA

Tabla de contenidos

1. Principal1

1.1. Resolución: Pospone inicio de la tramitación - 30/03/2022 (Folio 2)..... 1

1.1.1. Escrito: Ingreso demanda - 29/03/2022 (Folio 1)..... 2

1.2. Acredita Poder - 30/03/2022 (Folio 3).....5

1.3. Resolución: Ordena despachar mandamiento - 19/04/2022 (Folio 4)..... 7

1.4. Certificado. - 19/04/2022 (Folio 5).....9

1.5. Resolución: Opone excepciones-Traslado - 24/06/2022 (Folio 10)..... 10

1.5.1. Escrito: Opone excepciones - 23/06/2022 (Folio 9).....11

1.6. Resolución: Mero trámite - 28/06/2022 (Folio 12).....15

1.6.1. Escrito: Certificación que se indica - 24/06/2022 (Folio 11).....16

1.7. Acredita Poder - 30/06/2022 (Folio 13)..... 17

1.8. Resolución: Recibe la causa a prueba - 06/07/2022 (Folio 14)..... 19

1.9. Resolución: Notifica expresamente - 11/11/2022 (Folio 16)..... 20

1.9.1. Escrito: Tenga presente - 10/11/2022 (Folio 15).....21

1.10. Resolución: Mero trámite - 16/11/2022 (Folio 18)..... 22

1.10.1. Escrito: Curso progresivo a los autos - 15/11/2022 (Folio 17).....23

1.11. Resolución: Mero trámite - 07/06/2023 (Folio 19)..... 24

1.12. Resolución: No ha lugar - 20/12/2023 (Folio 21)..... 25

1.12.1. Escrito: Certificación que se indica - 19/12/2023 (Folio 20)..... 26

1.13. Resolución: Archivo del expediente en el Tribunal - 13/02/2025 (Folio 22).....27

1.14. Resolución: Por recibido el desarchivo - 25/06/2026 (Folio 24)..... 28

1.15. Acredita Poder - 07/07/2026 (Folio 25).....29

1.16. Resolución: Mero trámite - 08/07/2026 (Folio 26)..... 31

1.16.1. Escrito: Desarchivo - 24/06/2026 (Folio 23).....32

1.17. Resolución: Renuncia poder - 28/07/2026 (Folio 28).....33

1.17.1. Escrito: Renuncia patrocinio y poder - 26/07/2026 (Folio 27)..... 34

2. Apremio Ejecutivo Obligación de Dar.....35

2.1. Mandamiento - 19/04/2022 (Folio 1).....35

2.2. (REQ)Requerimiento de Pago: Requerimiento de pago - 24/06/2022 (Folio 4).....36

2.3. Resolución: Ampliación embargo - 18/04/2023 (Folio 6).....37

2.3.1. Escrito: Ampliación de embargo - 17/04/2023 (Folio 5).....38

2.4. Resolución: Previo a proveer - 20/06/2023 (Folio 8).....39

2.4.1. Escrito: Solicita fuerza pública - 16/06/2023 (Folio 7)..... 40

2.5. Resolución: No ha lugar - 20/12/2023 (Folio 10).....41

2.5.1. Escrito: Solicita fuerza pública - 19/12/2023 (Folio 9)..... 42

2.6. Resolución: Ampliación embargo - 19/04/2024 (Folio 12)..... 43

2.6.1. Escrito: Tenga presente - 16/04/2024 (Folio 11).....44

2.7. Resolución: Por acompañado informe - 26/04/2024 (Folio 14)..... 45

2.7.1. Escrito: Oficio - 24/04/2024 (Folio 13)..... 46

2.8. Resolución: Accede al embargo con fuerza pública - 28/06/2024 (Folio 16).....47

2.8.1. Escrito: Solicita fuerza pública - 21/06/2024 (Folio 15)..... 48

NOMENCLATURA : 1. [101]Pospone inicio de la tramitación
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS
S.A./FLORES

Dth//Antofagasta, treinta de Marzo de dos mil veintidós

Atendido lo dispuesto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad, en el Acta de Pleno N° 96, de fecha 22 de abril del año 2020, hágase entrega del título ejecutivo en dependencias del Tribunal, de lunes a viernes.

Téngase presente y por aprobada la forma de notificación propuesta, siendo un medio expedito y eficaz, y válido para todo el proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código de procedimiento Civil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 D del Código Orgánico de Tribunales, indíquese por las partes un número de teléfono y correo electrónico para tomar contacto y coordinar aspectos logísticos necesarios, en caso de ser necesario.

En Antofagasta, a treinta de Marzo de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



LOCALIDAD	: ANTOFAGASTA
PROCEDIMIENTO	: EJECUTIVO CIVIL
CODIGO	: C07
MATERIA	: COBRO PAGARE
DEMANDANTE	: CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.
RUT	: 99.500.840-8
REPRESENTANTE LEGAL	: LUIS ALBERTO AUBELE RAMIREZ
RUT	: 6.434.569-9
ABOGADO PATROCINANTE	: PAUL CHATEAU UNDURRAGA
RUT	: 9.037.556-3
DEMANDADO	: ABEL ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ
RUT	: 13.217.913-1

En lo principal: Demanda ejecutiva y mandamiento de ejecución y embargo; En el primer otrosí: Señala bienes para la traba del embargo y depositario; En el segundo otrosí: Acompaña documentos, con citación y solicita custodia; En el tercer otrosí: Téngase presente; En el cuarto otrosí: solicita autorización para notificar por Art.44CPC. En el quinto otrosí: Prorroga de plazo que indica. En el sexto otrosí: Patrocinio y Poder; En el séptimo otrosí: Señala forma de notificación.

S.J.L En lo Civil de Antofagasta

PAUL CHATEAU UNDURRAGA, abogado, RUT N° **9.037.556-3**, con domicilio en Agustinas 785, piso 7, comuna de Santiago, en su calidad de mandatario judicial, de **CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.**, Rut N° **99.500.840-8**, persona jurídica de sociedad anónima, del giro de su denominación, representada por su Gerente General don **Luis Alberto Aubele Ramírez**, Ingeniero Comercial, ambos con domicilio en Avenida Vitacura 2736, Piso 13, Depto. 1301, Las Condes, a SS., con respeto decimos:

CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A., antes denominada Cencosud Administradora de Tarjetas S.A, es actual dueño y legítimo tenedor, del pagaré a la orden número N° **3542601**, por la suma de **\$1.877.943**, con vencimiento el **14-02-2022**, adeudado por don (doña) **ABEL ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ**, Empleado(a), domiciliado en **MAIPU 1752, ANTOFAGASTA**.

Este pagaré fue suscrito en representación del (la) deudor (a), el día **14-02-2022**, por **Carolina Andrea Morales Sierra**, actuando por Cencosud Administradora de Tarjetas S.A., también CAT S.A. y/o ACC S.A., en virtud de un mandato otorgado al efecto por el referido deudor, según consta en el Contrato de Apertura de Crédito Cencosud, que acompaño a esta presentación.

El mencionado pagaré no fue pagado a la fecha de su vencimiento, razón por la cual el (la) deudor (a) ya individualizado(a) adeuda a mi mandante la suma antes señalada, devengando además el máximo de interés convencional que la ley permite estipular para operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda nacional, por todo el período de la mora o simple atraso, más las costas.

La obligación es líquida, actualmente exigible en su totalidad conforme a lo pactado, la acción ejecutiva no se encuentra prescrita y, la firma del suscriptor del pagaré se encuentra

autorizada ante Notario Público conforme a lo establecido en el artículo 434 N ° 4 del C.P.C., lo que constituye título ejecutivo respecto al mismo.

POR TANTO RUEGO A US.: en mérito de lo expuesto y dispuesto en los arts. 254, 434, 438, 440, 441 y demás normas pertinentes del C.P.C., C.C. y ley 18.092, se sirva tener por interpuesta demanda ejecutiva en contra de don (doña) **ABEL ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ**, ya individualizado (a) admitirla a tramitación, ordenar se despache mandamiento de ejecución y embargo por la suma **\$1.877.943**, más los intereses pactados, según tasa máxima convencional estipulada en el pagaré, devengados desde el día del vencimiento señalado en ésta, hasta el momento de su pago efectivo, reajustes y costas, disponiendo que debe seguirse adelante la ejecución hasta el entero y cumplido pago de estas sumas, si el deudor (a) no pagare en el acto del requerimiento.

PRIMER OTROSI: Ruego a US. se sirva tener presente que señalo para la traba del embargo, todos los bienes muebles que guarnecen el domicilio del demandado (a) e inmuebles que le pertenezcan, y que designo como depositario provisional de los mismos al propio (a) demandado (a), todo bajo las responsabilidades civiles y penales inherentes al cargo.

SEGUNDO OTROSI: Ruego a SS. se sirva tener por acompañados los siguientes documentos con citación y ordenar sus respectivas custodias:

1.- Pagaré fundante de la acción, bajo el apercibimiento del artículo 346 número 3 del código de procedimiento civil.

2.- Copia autorizada del Contrato suscrito por el (la) demandado (a), bajo el apercibimiento del artículo 346 número 3 del código de procedimiento civil, ordenando su custodia.

3.- Copia autorizada de Escritura Pública, de fecha 13 de Julio 2020, celebrada ante notario público de Santiago, don Francisco Javier Leiva Carvajal, repertorio 99.890-2020, emitida con firma electrónica avanzada, conforme a lo establecido en la Ley N°19.799 y al Auto acordado de la Excmá. Corte Suprema de Chile. Código de verificación 2020156131, donde consta el acta de sesión extraordinaria de directorio de CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A., donde se designa gerente general, con citación.

4.-Copia autorizada de la escritura de fecha 14 de agosto de 2020, ante Notario de Santiago, Don Francisco Leiva Carvajal, repertorio N° 118.628-2020, emitida confirma electrónica avanzada, conforme a lo establecido en la Ley N° 19.799 y al Auto acordado de la Excmá. Corte Suprema de Chile Código de verificación 2020177036, en la que consta la personería de los mandatarios de CAT Administradora de tarjetas S.A. para suscribir el pagaré acompañado en autos, con citación.

TERCER OTROSI: Ruego a SS. Se sirva tener presente que mi personería para representar a CAT Administradora de Tarjetas S.A., consta en la copia autorizada de la escritura pública, de fecha 13 de Febrero de 2020, ante la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martin Urrejola, Repertorio 6301-2020, emitida con firma electrónica avanzada, código de verificación CV_IF7UW8-W55879, conforme a la ley 19.799 y Auto acordado de la Excmá. Corte Suprema de fecha 13 de octubre de 2006, la que autorizada acompaño, con citación.

CUARTO OTROSI: Sírvase SS., autorizar notificación, en el mismo acto, a la parte demandada, en la forma señalada en los incisos 2° y 3° del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil,

en caso de no ser habida y siempre que el ministro de fe efectúe las búsquedas y establezca cuál es su habitación o el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo y que se encuentre en el lugar de juicio, de lo que se dejara constancia, sin previa resolución ulterior, de acuerdo a lo establecido respecto a esta materia en auto acordado Acta 71-2016, art. 69 inciso final.

QUINTO OTROSI: Ruego a S.S., atendida la emergencia sanitaria por pandemia de Coronavirus, se sirva prorrogar el plazo para acompañar materialmente los documentos ofrecidos en esta presentación, y asimismo para acreditar poder, por el término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de la resolución que se pronuncie respecto de la demanda.

SEXTO OTROSI: Sírvase su S.S. tener presente que en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo personalmente el patrocinio y poder de la presente causa, domiciliado para estos efectos en **Uribe N°636 Oficina #605 Edificio Centro De Negocios Uribe, Antofagasta.**

SEPTIMO OTROSI: Que, por este acto, y en virtud de las modificaciones que aplica la ley 21.394, vengo en señalar correo electrónico para efectos de notificación, siendo este: cencosud.tramitacion@serbanc.cl.



JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
 CAUSA ROL : C-756-2022
 CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A./FLORES

MANDATO CON F.E.A.

Antofagasta, a 30 de marzo de 2022:

Por medio del presente, se certifica mandato conferido por:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	EN REPRESENTACIÓN DE	RUT	TIPO DE LITIGANTE
LUIS ALBERTO JOSÉ AUBELE RAMÍREZ	6434569-9	CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	99500840-8	Demandante

con firma electrónica avanzada a los abogados(as) y/o apoderados, con las facultades que por cada uno de ellos se indican:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	TIPO LITIGANTE	PODER
PAUL ANDRÉS CHATEAU UNDURRAGA	9037556-3	Abogado del Demandante	Amplio, con limitaciones

Observaciones: Limitaciones indicadas en el mandato.

Ministro de Fe del Tribunal:



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YKXGYSZFBX

NOMENCLATURA : 1. [67]Ordena despachar mandamiento
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS
S.A./FLORES

Ecgr//Antofagasta, diecinueve de Abril de dos mil veintidós

Téngase por cumplido lo ordenado a folio 2.

Resolviendo derechamente a la demanda en estos autos, se dispone:

A lo principal, téngase por interpuesta la demanda ejecutiva, notifíquese y despáchese el mandamiento de ejecución y embargo, más intereses y costas.

Al primer otrosí, téngase presente y acompañe antecedentes que acrediten el dominio del ejecutado, respecto de los inmuebles que señala.

Al segundo otrosí, ténganse por acompañados el pagaré y contrato, custódiense. A su vez, ténganse por acompañadas las Escrituras Públicas, con citación.

Al tercer otrosí, téngase presente y por acompañada la Escritura Pública, con citación.

Al cuarto otrosí, Notifíquese a la parte demandada personalmente la demanda y su proveído, por un Receptor Judicial, en caso de no ser habida y siempre que el ministro de fe efectúe las búsquedas y establezca cuál es su habitación o el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo y que se encuentre en el lugar del juicio, de lo que se dejará constancia, notifíquese en el mismo acto en la forma señalada en los incisos 2º y 3º del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

Al quinto otrosí, no ha lugar, estese al mérito de lo resuelto.

Al sexto otrosí, téngase presente.

Al séptimo otrosí, téngase presente y notifíquese a su petición, vía correo electrónico, Incorpórense, modifíquense o actualícense los datos aportados en SITCI, según sea el caso.

En Antofagasta, a diecinueve de Abril de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.





Este documento tiene firma electr3nica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

C3digo: DZZYZLCSH

NOMENCLATURA : 1. [380]Certificado.
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS
S.A./FLORES

CERTIFICO: Que se guardó en custodia bajo el N° 707-2022 los siguientes documentos:			
TIPO	N°	CANTIDAD	MONTO
Pagaré	3542601	1	\$1.877.943
Contrato	-	1	-

Antofagasta, 19 de Abril del año 2022.



NOMENCLATURA : 1. [70]Opone excepciones-Traslado
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS
S.A./FLORES

Ecg//Antofagasta, veinticuatro de Junio de dos mil veintidós

A lo principal, traslado.

Al primer otrosí, téngase presente.

Al segundo otrosí, como se pide, hasta la traba del embargo.

Al tercer otrosí, ratifíquese ante la Secretaría del Tribunal, vía remota, atendido lo dispuesto en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. Para estos efectos, envíe un correo electrónico a la casilla institucional jl2_antofagasta@pjud.cl, para que el Sr. Secretario del Tribunal le indique el día y la hora en que se realizará dicha actuación.

En cuanto al correo electrónico aportado, notifíquese su petición, vía correo electrónico, Incorpórense, modifíquense o actualícense los datos aportados en SITCI, según sea el caso.

En Antofagasta, a veinticuatro de Junio de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A./FLORES
CUADERNO : PRINCIPAL

EN LO PRINCIPAL: OPONE EXCEPCIONES; **PRIMER OTROSÍ:** MEDIOS DE PRUEBA; **SEGUNDO OTROSÍ:** SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO; **TERCER OTROSÍ:** PATROCINIO Y PODER;

S.J.L. CIVIL de ANTOFAGASTA (2º)

ABEL ALEJANDRO FLORES HERNÁNDEZ, cédula de identidad N°**13.217.913-1**, chileno, trabajador independiente, domiciliada en calle Arlegui #440, oficina 808, comuna y ciudad de Viña del Mar, Región deValparaíso, en autos sobre juicio ejecutivo, caratulados “**CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A./FLORES**” ROL **C-756-2022**, a US., respetuosamente digo:

Que por este acto y encontrándome dentro del plazo legal, vengo en interponer lassiguientes excepciones:

1.- Falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que el título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente sea en relación con el demandado Art. 464 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil.

Vengo en alegar el hecho que no aparece acreditado en el libelo, que se haya dadocumplimiento por la parte ejecutante al pago del impuesto previsto por el artículo 1º Nº 3 del Decreto Ley Nº 3.475, Ley de Timbres y Estampillas, el cual prescribe: “**Grávese con el impuesto que se indica las siguientes actuaciones y documentos que den cuenta de los actos jurídicos, contratosy otras convenciones que se señalan** **3) Letras de cambio, libranzas, pagarés, créditos simples o documentarios y cualquier otro documento que contenga una operación de crédito de dinero, 0,134% sobre su monto por cada mes o fracción que medie entre la emisión del documento y la fecha de vencimiento del mismo, no pudiendo exceder del 1,608% la tasa que en definitiva se aplique”.**

De lo antes mencionado se desprende que el ejecutante **debió** dar cumplimiento a esta obligación tributaria al momento de interponer la demanda, de lo contrario, el pagaré carece de título

ejecutivo y, por lo tanto, el demandante no se encuentra facultado para ejecutar a mi representado, como es el caso de autos, en que la pretendida no ha hecho constar en parte alguna de su presentación el cumplimiento del requisito ya expuesto.

Cabe hacer presente que, faltando este requisito en la demanda de autos, no debió haberse acogido a tramitación y consecuentemente, tampoco debió despacharse Mandamiento de Ejecución y Embargo en contra de esta parte ni ordenar que se requiriera de pago alguno a mi representado. Por consiguiente, dicha obligación **no ha sido satisfecha**; siendo cargo del demandante el probar que ha cumplido con dicha obligación, lo cual, al no haberlo acreditado en la oportunidad procesal correspondiente, el título que pretende ejecutivo, carece de ejecutividad.

2.- La nulidad de la obligación Art. 464 Nº 14 del Código de Procedimiento Civil

Siendo el documento en cuestión, un pagaré a la vista, la fecha de su vencimiento, no requiere sea consignada en el mismo; estando en manos del beneficiario el determinarla, bastando para ello la presentación del documento al cobro.

Es el caso US., que el pagaré en cuestión nunca fue presentado para su cobro a nuestro representado; siendo este un requisito necesario para que el documento sea pagadero, conforme lo establece la Ley 18.092 de 14.01.1982 sobre letra de cambio y pagaré que en su artículo 49 –en relación al artículo 107 de la misma- establece dicha obligación para el cobro de un pagaré a la vista. Dice la jurisprudencia a este respecto: ***“El pagaré es un título que debe ser presentado al suscriptor para su pago y en el caso específico del extendido a la vista es esa presentación, mediante la cual se reclama su cancelación, la que determina, precisamente, su fecha de vencimiento, la cual ha dependido de la voluntad del beneficiario.....La presentación del documento al cobro y su protesto por falta de pago son actos diversos y que cumplen también diferentes funciones. El título de crédito –pagaré a la vista- es de presentación o exhibición en el sentido de que el deudor no está obligado a pagarlo mientras no le sea exhibido, presentación que es, al mismo tiempo, una carga y un poder para el acreedor cambiario.*”**

El protesto, en cambio, constituye por esencia un acto jurídico solemne, destinado fundamentalmente a comprobar en forma indubitable que el título fue efectivamente presentado al

suscriptor para su pago, dentro del plazo correspondiente y también para probar si éste último efectuó o no dicho pago” [C. Santiago, 30 de junio 1996. G. J. Nº 72, p. 59 (C.1º y 2º, p.59)]. Dicho documento nunca fue presentado ni exhibido para su cancelación por el demandante, jamás fue requerido de pago, ni mucho menos fue protestado, tal como se desprende del líbello de demanda, que no señala el cumplimiento de dichos requisitos

Por consiguiente, **es indispensable la exhibición y presentación previa del documento al cobro**, máxime considerando que es un pagaré a la vista y por lo mismo la fecha de su vencimiento la determina el beneficiario. Beneficiario que, en el caso de autos, no cumplió con la carga de presentar el documento para su pago.

3.- La concesión de esperas o la prórroga del plazo Art. 464 Nº 11 del Código de Procedimiento Civil.

Es pertinente hacer presente que nuestro representado se encuentra actualmente en conversaciones con el acreedor y se le han concedido esperas y se le ha prorrogado el plazo de todas las obligaciones que existieren entre las partes.

Concluyendo, mi representado ha sido perjudicado al ser requerido de pago en virtud de un título ejecutivo nulo por haber omitido –la contraria- un requisito que las leyes prescriben como esencial ritualidad previa al iniciar un procedimiento compulsivo de cumplimiento de obligaciones en su virtud.

POR TANTO, en virtud de lo expuesto y lo que disponen los Art. 464 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SOLICITO A US., Tener por opuestas las excepciones a la ejecución que se señala en el cuerpo del escrito, someterlas a tramitación y acoger una o más de ellas, denegando en definitiva la ejecución, con costas.

PRIMER OTROSÍ: Sírvase US., tener presente que me valdré de todos los medios de prueba legal, incluso prueba documental, testimonial, confesional, pericial y de presunciones.

SEGUNDO OTROSÍ: Conforme lo expuesto en lo principal de esta presentación, atendida la gravedad de los antecedentes de hecho y de derecho aportados por esta parte.

SOLICITO A US., Ordenar la suspensión inmediata del procedimiento de apremioejercido en contra de mi representado.

TERCER OTROSÍ: Sírvase US. tener presente que designo como abogado patrocinante y confiero poder en esta causa a doña **YARELA NATALIA FUICA ALFARO**, abogada, cédula nacional de identidad N° **16.952.077-1**, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, domiciliado en calle Arlegui #440, oficina 808, comuna y ciudad de Viña del Mar, Región de Valparaíso, quien firma con **Firma Electrónica Avanzada (F.E.A.)** en señal de aceptación. Según lo dispuesto en el Art. 49 del Código de Procedimiento Civil tener presente como forma especial de notificación, de las resoluciones que correspondan, el correo electrónico fromero@alfaromadariaga.cl

NOMENCLATURA : 1. [445]Mero trámite
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS
S.A./FLORES

Ecg//Antofagasta, veintiocho de Junio de dos mil veintidós

No ha lugar, estese al mérito de autos.

En Antofagasta, a veintiocho de Junio de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



SE CERTIFIQUE NO OPOSICION DE EXCEPCIONES

2 º S. J. L. EN LO CIVIL ANTOFAGASTA

PAUL CHATEAU UNDURRAGA, Abogado, por la demandante, en causa caratulada **“CAT ADMINISTRADORA DE TARJETA S.A./ FLORES”**, Rol **C-756-2022**, a S.S., respetuosamente digo:

Que habiendo transcurrido el plazo que indica la ley para oponer excepciones, sin que esto haya ocurrido, solicito a S.S., se certifique por parte del secretario de este Tribunal que no se opusieron excepciones.

POR TANTO;

PIDO A S.S., acceder a lo solicitado.



JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
 CAUSA ROL : C-756-2022
 CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A./FLORES

RATIFICA FIRMA Y OTORGA PODER ANTE MINISTRO DE FE DEL TRIBUNAL:

Antofagasta, a 30 de junio de 2022:

Por medio del presente, se certifica que comparecen por videoconferencia:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	EN REPRESENTACIÓN DE	RUT	TIPO DE LITIGANTE
ABEL ALEJANDRO FLORES HERNÁNDEZ	13217913-1			Demandado

Quienes, en este acto, ratifican sus firmas y otorgan mandato judicial, a los abogados(as) y/o apoderados, con las facultades que por cada uno de ellos se indican:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	TIPO LITIGANTE	PODER
YARELA NATALIA FUICA ALFARO	16952077-1	Abogado del Demandado	Amplio, Incisos 1º y 2º, del Artículo 7º del Código de Procedimiento Civil

Los que acreditaron debidamente la condición en la cual comparecen.

Observaciones: comparece vía telemática

Ministro de Fe del Tribunal:



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KCXZXXBZEYC

NOMENCLATURA : 1. [24]Recibe la causa a prueba 2. [4739]Se pronuncia sobre admisibilidad de la excepción
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A./FLORES

Ecgr//Antofagasta, seis de Julio de dos mil veintidós

Téngase por evacuado el traslado en rebeldía de la parte ejecutante.

VISTOS:

Se declaran admisibles las excepciones opuestas, y se recibe la causa a prueba por el término legal fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

1.- Efectividad que el título ejecutivo reúne los requisitos para tener fuerza ejecutiva sea absolutamente, sea con relación al demandado.

2.- Efectividad de que la obligación de autos es nula. Hechos en que se funda.

3.- Efectividad que el ejecutante concedió esperas o prórrogas del plazo, para el pago de la deuda indicada en los títulos. Hechos en que se funda.

Notifíquese personalmente o por cédula a las partes.

En Antofagasta, a seis de Julio de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



NOMENCLATURA : 1. [1362]Notifica expresamente
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS
S.A./FLORES

Ecg//Antofagasta, once de Noviembre de dos mil veintidós

Téngase por expresamente notificado al abogado por la parte ejecutante de la sentencia interlocutoria de prueba dictada a folio 14, con ésta fecha.

En Antofagasta, a once de Noviembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



TENGA PRESENTE

2° JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE ANTOFAGASTA

PAUL CHATEAU UNDURRAGA, abogado, por la parte demandante, en autos ejecutivos, caratulados **CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A CON FLORES**, Rol N° C-756-2022 aS.S. respetuosamente digo:

Que por este acto vengo a notificarme expresamente a los actos del folio número 14. Atendido lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 21.226.

POR TANTO

PIDO A S.S. que se tenga presente lo solicitado.

NOMENCLATURA : 1. [445]Mero trámite
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS
S.A./FLORES

Ecg//Antofagasta, dieciséis de Noviembre de dos mil veintidós

Atendido el mérito de autos y lo dispuesto en el Artículo 49 del Código de Procedimiento Civil, apercíbase a la abogada de la parte ejecutada a designar domicilio conocido dentro del radio urbano del Tribunal, en 3 días hábiles, bajo apercibimiento de serle notificadas por correo electrónico, toda las resoluciones que se dicten en lo sucesivo en el proceso.

En Antofagasta, a dieciséis de Noviembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



CURSO PROGRESIVO A LOS AUTOS

2° JUZGADO CIVIL DE ANTOFAGASTA

PAUL CHATEAU UNDURRAGA, Abogado, por la ejecutante, en autos caratulados “**CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS / FLORES**”, causa **ROL C-756-2022**, a S.S. con respeto expongo:

Que no habiendo el abogado del demandado fijado domicilio dentro del radio urbano del tribunal , pero si señalado un correo electrónico como medio de notificación en conformidad al art 49 del Código de Procedimiento Civil, solicito a su S.S., se le notifique por este medio de la interlocutoria de prueba dictada a folio 14 , dando así curso progresivo a los autos.

POR TANTO,

RUEGO A S.S., acceder a lo solicitado,

NOMENCLATURA : 1. [445]Mero trámite
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS
S.A./FLORES

Ecg//Antofagasta, siete de Junio de dos mil veintitrés

Atendido el mérito de autos, no habiendo designado domicilio conocido dentro del radio urbano el abogado del ejecutado, como lo fue ordenado con fecha 16 de Noviembre del año 2022, hágasele efectivo el apercibimiento y en consecuencia notifíquese **la presente resolución y las futuras** por el estado diario, a excepción de la sentencia definitiva.

En **Antofagasta**, a **siete de Junio de dos mil veintitrés**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



NOMENCLATURA : 1. [1635]No ha lugar
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS
S.A./FLORES

Ecg//Antofagasta, veinte de Diciembre de dos mil veintitrés

A lo principal, atendido el mérito de lo ordenado a folios 18 y 19 del cuaderno principal y folio 8 del cuaderno de apremio, no ha lugar.

En Antofagasta, a veinte de Diciembre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



SOLICITA CERTIFICACIÓN

2° JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE ANTOFAGASTA

PAUL CHATEAU UNDURRAGA, Rut 9.037.556-3, abogado, por la ejecutante en autos ejecutivos caratulados “CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A con FLORES” ROL **C-756-2022**, Cuaderno principal a US. Respetuosamente digo:

Que, atendido al estado procesal de la causa, vengo en solicitar a US., se certifique por el secretario del tribunal, que el término probatorio se encuentra vencido.

POR TANTO:

RUEGO A SS.: acceder a lo solicitado, y se certifique lo que corresponda.

NOMENCLATURA	:1. [95]Archivo del expediente en el Tribunal
JUZGADO	:2° JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE ANTOFAGASTA
CAUSA ROL	:C-756-2022
CARATULADO	:CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A./FLORES

Antofagasta , TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO

Archívese.

En Antofagasta , TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO, se Notificó por el estado diario, la resolución precedente



NOMENCLATURA : 1. [96]Por recibido el desarchivo
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS
S.A./FLORES

Antofagasta.

Por desarchivada la causa. En lo restante se resolverá.

Resolución notificada por el estado diario, con la misma fecha que fue suscrita y consta en la firma digital.
H.r.p.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XLHWCMLXQ



JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
 CAUSA ROL : C-756-2022
 CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A./FLORES

MANDATO CON F.E.A.

Antofagasta, a 07 de julio de 2026:

Por medio del presente, se certifica mandato conferido por:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	EN REPRESENTACIÓN DE	RUT	TIPO DE LITIGANTE
LUIS ALBERTO JOSÉ AUBELE RAMÍREZ	6434569-9	CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	99500840-8	Demandante

con firma electrónica avanzada a los abogados(as) y/o apoderados, con las facultades que por cada uno de ellos se indican:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	TIPO LITIGANTE	PODER
OLDENIS RAISBEL SEPÚLVEDA HENRÍQUEZ	18675634-7	Abogado del Demandante	Amplio, con limitaciones (Puede Percibir)

Observaciones: A/L

Ministro de Fe del Tribunal:



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BRXNCXFFWTJ

NOMENCLATURA : 1. [445]Mero trámite
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS
S.A./FLORES

Antofagasta.

Proveyendo la presentación de folio 23:

A lo principal: Estese al merito de autos

Al primer, segundo y quinto otrosí: Téngase presente y por acompañado el mandato indicado, con citación.

Al tercer otrosí: Téngase por revocado el poder conferido a la abogada doña Daniela Margarita Fuentes Ormazabal.

Al cuarto otrosí: Como se pide, incorpórese a Sitci.

Al sexto otrosí: Téngase presente. Notifíquese su petición, vía correo electrónico, incorpórense, modifíquense o actualícense los datos aportados en SITCI, según sea el caso.

De conformidad lo dispone el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil, apercíbese al apoderado del demandante para que en el plazo de tercer día señale domicilio conocido dentro del radio urbano de la ciudad de Antofagasta, bajo apercibimiento de notificarle todas las resoluciones que se dicten en lo sucesivo por el estado diario, si así no lo hiciere y mientras no fije dicho domicilio, a excepción de la sentencia definitiva.

Resolución notificada por el estado diario, con la misma fecha que fue suscrita y consta en la firma digital.



TRIBUNAL 2 CIVIL ANTOFAGASTA

ROL C-756-2022

CARÁTULA: CAT. ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A./ABEL ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ

EN LO PRINCIPAL: DESARCHIVO: EN EL PRIMER OTROSI PATROCINIO Y PODER; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: ACREDITA PERSONERIA; EN EL TERCERO OTROSI: REVOCA PATROCINIO Y PODER; EN EL CUARTO OTROSÍ: SOLICITUD QUE INDICA; EN EL QUINTO OTROSÍ: ACOMPAÑA MANDATO; SEXTO OTROSI: FORMA DE NOTIFICACION.

S. J. L 2 CIVIL ANTOFAGASTA

OLDENIS RAISBEL SEPULVEDA HENRIQUEZ, abogado, por la parte demandante en autos ejecutivos caratulados “**CAT. ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A./ABEL ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ**” con el debido respeto, digo:

Que, vengo en solicitar el desarchivo de la presente causa la cual se encuentra archivada, con el fin de proceder a asumir patrocinio y poder en la presente causa.

POR TANTO;

A US. PIDO: De acuerdo con lo expuesto, se sirva acceder a lo solicitado.

PRIMER OTROSI: Sírvase US., tener presente que en nuestra calidad de abogados habilitados para el ejercicio de la profesión; asumimos el patrocinio y obraremos personalmente en estos autos.

SEGUNDO OTROSÍ: Que, por este acto, venimos en acreditar que nuestra personería para comparecer en representación judicial de CAT. ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A. Y OTRAS, individualizada en autos, consta de escritura pública de Mandato Judicial otorgado con fecha 12-11-2025, en la 29ª Notaria de Santiago, ante don EVALDO DANIEL REHBEIN UTRERAS, Notario Público Titular, bajo el Repertorio N 6724-25, cuya copia autorizada se acompaña, con citación al igual que su vigencia de fecha 12 noviembre 2025 en la página web www.notariosyconservadores.cl con el código de verificación N° 054-44600.

TERCER OTROSÍ: Que, por este acto venimos en revocar S.S. patrocinio y poder conferido anteriormente a la abogada, doña Daniela Margarita Fuentes Ormazabal.

CUARTO OTROSÍ: En virtud de que esta causa está patrocinada por otro abogado y en el evento que se provea satisfactoriamente el cuerpo principal de este escrito, a US. Pido que se incorpore nuestra calidad de abogados patrocinantes en sistema SITCI y que se asocie a nuestros nombres y Run.-

QUINTO OTROSÍ: Sírvase S.S. tener por acompañado mandato judicial donde consta mi representación, con citación.

SEXTO OTROSI: Que venimos en señalar forma de notificación el siguiente correo: osepulvedah@fastcogroup.com.

NOMENCLATURA : 1. [1365]Renuncia poder
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS
S.A./FLORES
Afm//Antofagasta

Se provee folio 27:

A lo principal, Téngase por renunciado al patrocinio y poder otorgado al abogado de la parte ejecutante, debiendo dar estricto cumplimiento con la notificación ordenada a su mandante conforme lo dispone el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil.

Al primer otrosí, Reitérese una vez cumplido con el apercibimiento ordenado de forma precedente.

Resolución notificada por el estado diario, con la misma fecha que fue suscrita y consta en la firma digital.



EN LO PRINCIPAL: RENUNCIA. EN EL OTROSI: SOLICITUD QUE INDICA.

S. J.L EN LO CIVIL

Paul Andrés Chateau Undurraga, cédula de identidad 9.037.556-3, abogado, por la parte demandante, en autos caratulados “Scotiabank Cencosud con ABEL ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ” ROL número C-756-2022, a US. respetuosamente digo:

Que, vengo en renunciar al patrocinio y poder que me fuera conferido en estos autos. Asimismo, informo a S.S. que mi representada está al tanto de esta renuncia y conoce el estado procesal del juicio.

POR TANTO:

PIDO A US. Se sirva tenerlo presente para todos los efectos legales.

EN EL OTROSI: Dada la renuncia que se da cuenta en lo principal, vengo en solicitar se elimine de mi Oficina Judicial Virtual la presente causa, para todos los efectos legales.

JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de
Antofagasta

CAUSA ROL : C-756-2022

CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE
TARJETAS S.A./FLORES

MANDAMIENTO

Antofagasta, diecinueve de Abril de dos mil veintidós.

Por el presente mandamiento, un Ministro de Fe requerirá a don(a) ABEL ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ, domiciliado en Maipú N° 1752, Antofagasta, para que pague a CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A., la suma de \$1.877.943.- (Un millón ochocientos setenta y siete mil novecientos cuarenta y tres pesos), más intereses y costas.

Si no pagare en el acto de su requerimiento, trábese embargo sobre los bienes suficientes de la propiedad del deudor, los que quedarán en su poder en calidad de depositario provisional y bajo su responsabilidad legal.

Así está ordenado por la resolución de fecha 19 de Abril de 2022, en los autos caratulados CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A./FLORES, C-756-2022, de este Tribunal.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LMCMYZTGNH

NOMENCLATURA : 1. [68]Requerimiento de pago
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS
S.A./FLORES

SÓLO PARA EFECTOS SITCI.



NOMENCLATURA : 1. [1296]Ampliación embargo
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS
S.A./FLORES

Ecg//Antofagasta, dieciocho de Abril de dos mil veintitrés

A lo principal, efectúese la retención de los dineros provenientes de la devolución de impuestos correspondiente a la Operación Renta año 2023 que el ejecutado de autos don **ABEL ALEJANDRO FLORES HERNÁNDEZ**, C.N.I:13.217.913-1, recibirá, hasta por la suma de **\$1.877.943.-**

Se hace presente al señor Tesorero Regional de esta ciudad, que el RUT del ejecutante CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A. es 99.500.840-8.

Notifíquese vía correo electrónico oficinadepartesantofagasta@tesoreria.cl al Tesorero Regional de esta ciudad.

Asimismo comuníquese una vez ingresada la retención y realizada la misma por el Servicio de Tesorería, al correo electrónico institucional jl2_antofagasta@pjud.cl, y transfíranse en su oportunidad los fondos retenidos a la cuenta corriente jurisdiccional, con indicación del Rol y montos retenidos.

En Antofagasta, a dieciocho de Abril de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



Tribunal : 2° JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE ANTOFAGASTA
Rol : C-756-2022
Carátula : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETA S.A con FLORES
Cuaderno : Apremio

SEÑALA BIEN PARA LA TRABA DE EMBARGO

2° JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE ANTOFAGASTA

PAUL CHATEAU UNDURRAGA, Abogado, por la parte demandante, en los autos ejecutivos caratulados; “**CAT ADMINISTRADORA DE TARJETA S.A con FLORES**”, Rol C 756-2022 a SS respetuosamente digo:

Que vengo en señalar, como bien para la traba de embargo, la devolución de impuestos operación renta año tributario 2023, hasta por la cuantía demandada en autos del ejecutado de autos, Embargo que deberá materializarse mediante ministro de fe, trabando el embargo y notificando al señor Tesorero General de la República.

POR TANTO,

RUEGO A SS.: Se sirva tener por señalado bien para la traba del embargo.

NOMENCLATURA : 1. [760]Previo a proveer
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS
S.A./FLORES

Ecg//Antofagasta, veinte de Junio de dos mil veintitrés

Previo a proveer, notifíquese la sentencia interlocutoria de prueba dictada a folio 14 del cuaderno de apremio con fecha 06 de Julio del año 2022 a la parte ejecutada.

En Antofagasta, a veinte de Junio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



CUADERNO DE APREMIO

FUERZA PÚBLICA

2° JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE ANTOFAGASTA

PAUL CHATEAU UNDURRAGA, por el demandante, en los autos **EJECUTIVOS** caratulados **“CAT ADMINISTRADORA DE TARJETA S.A. con FLORES” Rol C-756-2022** a US., con respeto digo:

Que, **atendido el estado procesal de este juicio**, vengo en solicitar a SS., se sirva ordenar se despache oficio a Carabineros de Chile para que preste el auxilio de la fuerza pública al Sr. Receptor correspondiente, con el objeto de que realice el Embargo de bienes decretado en autos. Dicho oficio deberá contener las facultades de **allanamiento y descerrajamiento** si fuere necesario para realizar esta gestión.

POR TANTO

PIDO A SS., se sirva acceder a lo solicitado, oficiando al efecto

NOMENCLATURA : 1. [1635]No ha lugar
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS
S.A./FLORES

Ecg//Antofagasta, veinte de Diciembre de dos mil veintitrés

No ha lugar, estese al mérito de autos.

En Antofagasta, a veinte de Diciembre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



CUADERNO DE APREMIO

FUERZA PÚBLICA

2° JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE ANTOFAGASTA

PAUL CHATEAU UNDURRAGA, por el demandante, en los autos **EJECUTIVOS** caratulados “**CAT ADMINISTRADORA DE TARJETA S.A. con FLORES**” Rol C-756-2022 a US., con respeto digo:

Que, **atendido el estado procesal de este juicio**, vengo en solicitar a SS., se sirva ordenar se despache oficio a Carabineros de Chile para que preste el auxilio de la fuerza pública al Sr. Receptor correspondiente, con el objeto de que realice el Embargo de bienes decretado en autos. Dicho oficio deberá contener las facultades de **allanamiento y descerrajamiento** si fuere necesario para realizar esta gestión.

POR TANTO

PIDO A SS., se sirva acceder a lo solicitado, oficiando al efecto

NOMENCLATURA : 1. [1296]Ampliación embargo
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS
S.A./FLORES

Mga/Antofagasta, diecinueve de Abril de dos mil veinticuatro

Proveyendo derechamente a la presentación del folio 11:

Como se pide, efectúese la retención y embargo de los dineros provenientes de la devolución de impuestos correspondiente a la Operación Renta 2023 del ejecutado de autos don(a) **ABEL ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ R.U.T.13.217.913-1**, recibirá, hasta por la suma de **\$1.877.943.-**

Se hace presente al señor Director Regional de la Tesorería General de la República de esta ciudad, que el RUT del ejecutante **CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.** es **99.500.840-8**

Notifíquese personalmente vía correo electrónico oficinadepartasantofagasta@tesoreria.cl al Tesorero Regional de esta ciudad.

Asimismo comuníquese una vez ingresada la retención y realizada la misma por el Servicio de Tesorería, al correo electrónico institucional jl2_antofagasta@pjud.cl y transférase en su oportunidad los fonos retenidos a la cuenta corriente jurisdiccional, con indicación del Rol y montos retenidos.

En Antofagasta, a diecinueve de Abril de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



Tribunal : 2° JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE ANTOFAGASTA
Rol : C-756-2022
Carátula : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETA S.A con FLORES
Cuaderno : Apremio

SEÑALA BIEN PARA LA TRABA DE EMBARGO

2° JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE ANTOFAGASTA

PAUL CHATEAU UNDURRAGA, Abogado, por la parte demandante, en los autos ejecutivos caratulados; “**CAT ADMINISTRADORA DE TARJETA S.A con FLORES**”, Rol **C 756-2022** a SS respetuosamente digo:

Que vengo en señalar, como bien para la traba de embargo, la devolución de impuestos operación renta año tributario 2024, hasta por la cuantía demandada en autos del ejecutado de autos, Embargo que deberá materializarse mediante ministro de fe, trabando el embargo y notificando al señor Tesorero General de la República.

POR TANTO,

RUEGO A SS.: Se sirva tener por señalado bien para la traba del embargo.

NOMENCLATURA : 1. [1344]Por acompañado informe
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS
S.A./FLORES

Mga/Antofagasta, veintiséis de Abril de dos mil veinticuatro

Proveyendo derechamente a la presentación del folio 13:

Téngase presente oficio de retención por parte de la Tesorería General de la Republica. Póngase en conocimiento de las partes.

En Antofagasta, a veintiséis de Abril de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



DATOS PERSONA	:	13.217.913-1	ABEL ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ
DATOS RETENCION JUDICIAL			
SUBTIPO DE RETENCION	:	NORMAL	
CAUSA/ROL	:	C-756 - 2022	
NUMERO OFICIO	:	999 FECHA 19/04/2024	
EGRESO A RETENER	:	- RENTA	
PERIODO A RETENER (mes/año)	:	DESDE 01/2023 HASTA 12/2023	
MONTO A RETENER	:	1877943.0 Pesos (\$)	
MEDIO PAGO	:	CHEQUE	
DIRECCION ENVIO	:	SAN MARTIN 2836 ANTOFAGASTA	
JUZGADO	:	2° Juzgado De Letras En Lo Civil De Antofagasta	
MEDIO DE PAGO	:	CHEQUE	
DEMANDANTE	:	99.500.840-8 CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	
OBSERVACIONES	:	Segun causa C-756-2022 del 2° juzgado civil de Antofagasta, se da curso a retención.	

NOMENCLATURA : 1. [430]Accede al embargo con fuerza pública
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS
S.A./FLORES

Antofagasta, veintiocho de Junio de dos mil veinticuatro.

Proveyendo derechamente a la presentacion a folio 15:

Como se pide, ofíciase al Señor Prefecto de la Prefectura de Carabineros, a fin de que preste el auxilio de la Fuerza Pública a un Ministro de Fe, con facultades de allanamiento y descerrajamiento, si fuere necesario, a fin de que se proceda al EMBARGO de especies, desde el domicilio del ejecutado ABEL ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ, domiciliado en Maipú N° 1752 de Antofagasta.-

Sirva la presente Resolución de suficiente y atento oficio remisor.

La presente orden tiene una vigencia de tres meses contados desde su emisión.

**AL SEÑOR PREFECTO
PREFECTURA DE CARABINEROS
PRESENTE.**

En Antofagasta, a veintiocho de Junio de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



CUADERNO DE APREMIO

FUERZA PÚBLICA

2° JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE ANTOFAGASTA

PAUL CHATEAU UNDURRAGA, por el demandante, en los autos **EJECUTIVOS** caratulados **“CAT ADMINISTRADORA DE TARJETA S.A. con FLORES” Rol C-756-2022** a US., con respeto digo:

Que, **atendido el estado procesal de este juicio**, vengo en solicitar a SS., se sirva ordenar se despache oficio a Carabineros de Chile para que preste el auxilio de la fuerza pública al Sr. Receptor correspondiente, con el objeto de que realice el Embargo de bienes decretado en autos. Dicho oficio deberá contener las facultades de **allanamiento y descerrajamiento** si fuere necesario para realizar esta gestión.

POR TANTO

PIDO A SS., se sirva acceder a lo solicitado, oficiando al efecto